

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3801/2536

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาย ธนะ สงวนดิ สกุล
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอก
รักษา และ ทรัสต์ จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254, มาตรา 264

ผู้ร้องขอให้ปล่อยหุ้นที่ถูกยึด ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งและขอ
ทุเลาการบังคับ ดังนี้พอแปลเจตนาได้ว่าผู้ร้องเกรงว่าหุ้นพิพาทอาจถูกขายทอดตลาด
ในระหว่างอุทธรณ์อันเป็นการบังคับในคดีเดิม จึงประสงค์จะให้มีการงดการขายหรือ
จำหน่ายหุ้นพิพาทไว้ก่อน ย่อมเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องใน
ระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 นั้นเอง
หากพยานหลักฐานของผู้ร้องฟังได้ว่าการโอนหุ้นมาเป็นของผู้ร้องชอบด้วยกฎหมาย
อุทธรณ์ของผู้ร้องก็มีเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์อาจมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่นได้ หากไม่งด
การขายหรือจำหน่ายหุ้นพิพาทที่โจทก์นำยึดไว้ในระหว่างอุทธรณ์อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ร้องได้ จึงมีเหตุอันสมควรที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่าง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหุ้นของจำเลยที่ 2 และที่ 6 ในบริษัทกระเบื้องชูเปเปอร์ จำกัด บริษัทแอตแลนติก เทรดดิง จำกัด และบริษัท โรงงานเภสัชกรรม จำกัดรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 173,235 หุ้น ผู้ร้องในฐานะผู้มีส่วนได้เสียเพราะเป็นผู้รับโอนหุ้นจำนวนดังกล่าวจากจำเลยที่ 2 และที่ 6 จึงขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปล่อยหุ้นของผู้ร้องเสีย ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้ผู้ร้องจะขอทุเลาการบังคับเนื่องจากศาลชั้นต้นยกคำร้องของผู้ร้อง ก็พอแปลเจตนาได้ว่า ผู้ร้องเกรงว่าหุ้นพิพาทอาจถูกขายทอดตลาดในระหว่างอุทธรณ์ อันเป็นการบังคับในคดีเดิม จึงประสงค์จะให้มีการงดการขายหรือจำหน่ายหุ้นพิพาทไว้ก่อน กรณีเช่นนี้จึงเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 นั้นเอง คดีจึงมีปัญหาคือที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่ามีเหตุสมควรงดการขายหรือจำหน่ายหุ้นพิพาทไว้ในระหว่างอุทธรณ์หรือไม่ ในข้อนี้เห็นว่า ถ้าพยานหลักฐานของผู้ร้องฟังได้ว่าการโอนหุ้นในบริษัททั้งสามตามหนังสือสัญญาโอนหุ้นเอกสารหมายเลข 4 ถึง 9 ระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 และที่ 6 ชอบด้วยกฎหมายอุทธรณ์ของผู้ร้องก็มีเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์อาจจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่นได้ หากไม่งดการขายหรือจำหน่ายหุ้นพิพาทที่โจทก์นำยึดไว้ในระหว่างอุทธรณ์ย่อมอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องได้ จึงมีเหตุอันสมควรที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างการพิจารณาของศาล

อุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 ที่ศาลอุทธรณ์ยก
คำร้องของผู้ร้องมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้งดการขายหรือจำหน่ายหุ้นพิพาทที่โจทก์นำยึดไว้ในระหว่าง
อุทธรณ์

(เถียรไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>